।।श्री।।

काठमाडौं जिल्ला अदालत

इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शिवप्रसाद आचार्य

फैसला

मुद्दा नम्बर-०८१-C४-२०४४

रजिष्ट्रेशन नम्बर- ३९-०८१-१६१३५

दायरी मिति- २०८१।०८।१७

फैसला मिति- २०८३।०२।२७

निर्णय नम्बर-११

मुद्दा- गाली वेइज्जती

वादी

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, बाह्रविसे नगरपालिका वडा नं. ७ स्थायी वतन भई हाल काठमाडौं जिल्ला, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ६, काँडाघारी बस्ने शम्भु खत्री।

प्रतिवादी

झापा जिल्ला, मेचीनगरं नगरपालिका वडा नं. १०, ज्यामिरगढी स्थायी वतन भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९, रातोपुल बस्ने विकास घिमिरे भन्ने केशव घिमिरे।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४५ अन्तर्गत यसै अदालतको अधिकारक्षेत्र रहि दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य, ठहर र तपसिल यसप्रकार छ।

तथ्यगत बेहोरा

१. **वादीको फिराद दाबी:** बादी र प्रतिवादीबीच लामो समयदेखि चिनजान र मित्रता रहे पनि पछिल्लो समयमा सम्बन्ध बिग्रिएको तथा कुटपिट र ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी अलग मुद्दासमेत चलेको थियो। सोही पूर्वविवाद र रिसइवीका कारण प्रतिवादीले सामाजिक सञ्जाल Facebook मा "विकास घिमिरे" नामको खाता तथा "कौशली ढाका" नामको व्यावसायिक पेज प्रयोग गरी वादी र ममता राईसम्बन्धी फोटो तथा भिडियोमा अपमानजनक टिप्पणी गरेको हो। मिति १० September २०२४ तदनुसार २०८१।०५।२५ र त्यसपछि २०८१।०६।२२ मा Messenger/Facebook मा वादीलाई ममता राईसँग जोडी "शम्भु खत्री र ममता राई भालु भालुनी हो" भन्ने तथा नैतिक पतन र चरित्रमा आघात पुग्ने अन्य अभिव्यक्ति लेखी प्रचार गरेकोले वादीको मान, मर्यादा र सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको छ। अतः प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०५, ३०६ र ३०७ बमोजिम सजाय गरी विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेवापत थप सजायसमेत गरी रु.५०,००,०००।- क्षतिपूर्ति भराई पाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको फिरादपत्र।

२. **प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर:** वादी ममता राईसँग सम्बन्धित पारिवारिक तथा अन्य फौजदारी विवादका कारण दुःख दिने नियतले प्रस्तुत मुद्दा दायर गरिएको हो। वादीले उल्लेख गरेको फोटो वा भिडियो आफूले तयार वा सार्वजनिक गरेको होइन। पूर्ववत रूपमा सामाजिक सञ्जालबाट आएको फोटो भिडियोमा कमेन्टसम्म गरेको हुँ। त्यसलाई गाली वा बेइज्जती गर्ने मनसायले नभई पूर्वविवादको प्रसङ्गमा भएको प्रतिक्रिया स्वरूप उक्त टिप्पणी गरिएको हो। अर्थलाई अनर्थ गरिएको हुँदा फिराद दाबी खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिउत्तरपत्र।

३. **मेलमिलापको कारबाही**-प्रस्तुत मुद्दामा मेलमिलापको लागि दुवै पक्षलाई मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएकोमा मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता आएको छ।

४. **वादीको साक्षी बविता राईले वकपत्र**- वादीकी साक्षी बविता राईले आफू ममता राईकी बहिनी भएको, आफैले बनाएको भिडियो फेसबुकमा राखेपछि विकास घिमिरे नामको फेसबुक खाताबाट गरिएको मेसेन्जर/कमेन्टमा "शम्भु खत्री र ममता राई भालु भालुनी" भनी लेखिएको प्रत्यक्ष देखेको र सोही कारण टिप्पणीको स्क्रिनसट सुरक्षित गरिएको भनी यस अदालतमा गरेको वकपत्र मिसिल सामेल रहेको छ।

५. **प्रतिवादीको साक्षी दुर्गाबहादुर थापाको वकपत्र**- प्रतिवादीका साक्षी दुर्गाबहादुर थापाले आफू प्रतिवादीको साथी भएको, विवादित फेसबुक पोस्ट वा टिप्पणीबारे प्रत्यक्ष जानकारी नभएको, प्रतिवादीले वादीलाई गाली गरेको आफूले नदेखेको र फेसबुकमा लेखिएको विषयबाट मुद्दा चलेको भन्ने मात्र सुनेको भनी यस अदालतमा गरेको वकपत्र मिसिल सामेल रहेको छ।

यस अदालतको ठहर

६. नियमबमोजिम पेसी सूचिमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रतिवादीले सामाजिक सञ्जालमा वादीको नाम र फोटो प्रयोग गरी निजको चरित्र तथा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशन गरेकाले कानूनबमोजिम सजाय र क्षतिपूर्ति पाउँ भन्ने फिराद दावी रहेकोमा विवादित कमेन्ट आफूले गरेको भए पनि वादीलाई गाली वा बेइज्जती गर्ने नियतले नगरेको, त्यसबाट वादीको प्रतिष्ठामा वास्तविक क्षति पुगेको नहुँदा फिराद खारेज गरी पाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिउत्तरपत्र रहेको देखियो।

७. वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण नेपाल र श्री सन्तोष नेपालले वादीबाट पेस भएका मोबाइल स्क्रिनसट, सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल खाताबाट संवाद तथा टिप्पणी भएको तथ्यमा प्रतिवादीको स्वीकारोक्ति र वादीकी साक्षी बविता राईको वकपत्रबाट प्रतिवादीले वादीको चरित्र, नैतिकता तथा सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने टिप्पणी गरेको छ। विवादित अभिव्यक्ति सामान्य असहमति वा शिष्ट आलोचनाको सीमाभित्र नरही वादीलाई अर्को व्यक्तिसँग जोडी अरूको दृष्टिमा होच्याउने उद्देश्यले गरिएको छ। मूल फोटो वा भिडियो प्रतिवादीले तयार नगरेको भए पनि त्यसमा अपमानजनक टिप्पणी गर्ने कार्यको दायित्व निजले नै वहन गर्नुपर्छ। पक्षहरूबीचको पूर्वविवादले कसैको मानप्रतिष्ठामा आघात पुऱ्याउने अधिकार प्रदान गर्दैन। अतः प्रतिवादीलाई फिराद दाबीअनुसार सजाय गरी विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेबापत थप सजायसमेत गरिनुपर्छ तथा वादीको प्रतिष्ठामा पुगेको क्षति र मानसिक पीडासमेत विचार गरी दाबीबमोजिम क्षतिपूर्ति भराइ पाउँ भनी बहस गर्नुभयो।

८. प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री मोहन घिमिरे, श्री माधव वास्कोटा र विद्वान् अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद सेडाईले पक्षहरूबीच पहिलेदेखि नै पारिवारिक तथा अन्य फौजदारी विवाद रहेको पृष्ठभूमिमा प्रतिवादीलाई दुःख दिने उद्देश्यले

प्रस्तुत फिराद दायर गरिएको हो। विवादित कमेन्ट प्रतिवादीले उल्लेख गरेको [illegible] मूल फोटो वा भिडियो प्रतिवादीले तयार गरेका होइनन्। अभिव्यक्तिको समग्र प्रसङ्ग, पूर्वापर सम्बन्ध तथा त्यसको वास्तविक आशयसमेत मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। पूर्वविवादको क्रममा भएको प्रतिक्रियालाई आधार बनाई कसूरका सम्पूर्ण तत्त्व शङ्कारहित रूपमा स्थापित भएको मान्न मिल्दैन। साथै वादीले दावी गरेको क्षतिपूर्तिलाई समर्थन गर्ने आर्थिक हानि, व्यवसाय वा आयमा परेको असर अथवा अन्य ठोस क्षतिको प्रमाण पेस गरेको छैन। अनुमान र पक्षहरूबीचको रिसइबीका आधारमा सजाय तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न मिल्दैन। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ विशेष कानून भएकोले सोही अन्तरगत मुद्दा दायर हुनुपर्ने विषयलाई सामान्य कानून अन्तरगत दायर गरिएको हुँदा फिराद दावी खारेज गरी पाऊँ भनी बहस गर्नुभयो।

९. उपर्युक्त तथ्य र कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा टिप्पणी प्रतिवादीले गरेको प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन? उक्त टिप्पणी गाली वा बेइज्जतीसम्बन्धी कसूर हो वा होइन? कसूर ठहरेमा प्रतिवादीलाई के कति सजाय निर्धारण हुने हो? वादी दावी पुग्न सक्ने हो वा होइन? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो।

१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा वादीले पेस गरेको मोबाइल स्क्रिनसटमा देखिएको Messenger/Facebook संवाद र टिप्पणी आफ्नो खाताबाट भएको तथ्य प्रतिवादीले स्वीकार गरेको अवस्था छ। सो स्वीकारोक्ति वादीकी साक्षी बविता राईले प्रत्यक्ष रूपमा टिप्पणी देखेको भनी गरेको बकपत्रबाट समेत समर्थित छ। अतः छुट्टै डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण नभएको कारणले मात्र स्वीकार गरिएको संवादलाई अस्वीकार गर्न मिल्ने देखिएन। विवादित टिप्पणीमा वादीलाई अर्को व्यक्तिसँग जोडी निजको चरित्र र नैतिकतामा आक्षेप लगाउने अपमानजनक शब्दावली प्रयोग गरिएको छ। नेपाली सामाजिक सन्दर्भ र प्रस्तुत विवादको पृष्ठभूमिमा उक्त अभिव्यक्ति सामान्य असहमति, शिष्ट आलोचना वा व्यङ्ग्यमा सीमित नरही सम्बन्धित व्यक्तिको यौन तथा नैतिक चरित्रप्रति घृणास्पद आक्षेप लगाउने र अरूको दृष्टिमा होच्याउने प्रकृतिको देखिन्छ। उक्त टिप्पणी Messenger/Facebook संवादका अन्य सहभागीसमक्ष पुगेको कुरा बविता राईले गरेको बकपत्रबाट पुष्टि भएकाले तेस्रो व्यक्तिसमक्ष सम्प्रेषणको तत्त्वसमेत पूरा भएको छ। बेइज्जतीका लागि अनिवार्य रूपमा हजारौं व्यक्तिसमक्ष प्रसारण हुनैपर्ने हुँदैन; सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक कम्तीमा अर्को व्यक्तिसमक्ष मानप्रतिष्ठा घटाउने आक्षेप सम्प्रेषित हुनु पर्याप्त हुन्छ।

११. प्रतिवादीले मूल फोटो वा भिडियो आफूले तयार वा पोस्ट नगरेको जिकिर लिए पनि अरूले पोस्ट गरेको सामग्रीमा अपमानजनक टिप्पणी लेख्नु वा त्यसलाई पुनः सम्प्रेषण गर्नुलाई जायज मान्न सकिंदैन। प्रतिवादीलाई पारिवारिक वा व्यक्तिगत पीडा विक्षिप्त नै बनाएको रहेछ पनि अपमानजनक टिप्पणीको दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्न मिल्ने हुँदैन। बोलीमा संयम राख्नुपर्ने कुरामा मनुस्मृतिको देहायको वचन सान्दर्भिक छ-

"नारुन्तुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकर्मधीः।
ययास्योद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्॥ "मनुस्मृति २.१६१

अर्थात्, आफू पीडामा भए पनि अरूको मर्ममा चोट पुर्‍याउनु हुँदैन, अरूको अहित गर्ने सोच राख्नु हुँदैन र मनमा चोट तथा उद्वेग उत्पन्न गर्ने अमर्यादित वचन बोल्नु हुँदैन। प्रस्तुत मुद्दामा पनि आफूलाई अन्याय परेको भन्ने अनुभूतिले प्रतिकारस्वरूप अर्को व्यक्तिको चरित्र र सामाजिक प्रतिष्ठामा आक्षेप लगाउने अभिव्यक्तिलाई उचित ठहराउन सकिंदैन। साथै विवादित अभिव्यक्ति सत्य तथ्य, सार्वजनिक हित, सद्भावना वा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०६(३) अन्तर्गतको कुनै अपवादभित्र पर्ने भनी प्रतिवादीले वस्तुगत आधार र प्रमाण पेस गर्न सकेको पाइएन।

१२. प्रतिवादीले आफ्नो विकास घिमिरे नामको सामाजिक सञ्जाल खाताबाट वादीलाई लक्षित गरी अपमानजनक तथा चरित्रमा आक्षेप लगाउने टिप्पणी विद्युतीय माध्यमबाट अन्य व्यक्तिसमक्ष सम्प्रेषण गरेको तथ्य शङ्कारहित रूपमा प्रमाणित भएकोले निजको कार्य मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०६ को उपदफा (१) विपरीत तथा उपदफा (२)(क) वमोजिमको वेइज्जतीसम्बन्धी कसूर ठहर्छ। सजाय निर्धारणतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत वारदातमा प्रयोग भएको शब्द सामान्य असहमति वा आवेशजन्य अशिष्टतामा सीमित नभई वादीलाई अर्को व्यक्तिसँग जोडी निजको यौन तथा नैतिक चरित्रमा निकृष्ट आक्षेप लगाउने किसिमको रहेको, प्रतिवादीले व्यक्तिगत रूपमा मात्र बोलेको नभई पुनरुत्पादन, पुनःप्रेषण र दीर्घकालसम्म सुरक्षित रहन सक्ने Facebook/Messenger जस्तो विद्युतीय माध्यम रोजेको, टिप्पणी अन्य व्यक्तिले देखेको र समान प्रकृतिका अभिव्यक्ति एकभन्दा बढी मितिमा गरिएको देखिनु कसूरको गम्भीरता बढाउने अवस्था हुन्। पक्षहरूबीचको पूर्वविवाद र रिसइबी अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमि भए पनि त्यसले मानप्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने अधिकार दिँदैन; मिसिलबाट प्रतिवादीले अभिव्यक्ति फिर्ता लिएको, भूल सच्याएको वा वादीसँग क्षमायाचना गरेको देखिँदैन। यस स्थितिमा कानूनले

तोकेको उपल्लो हदभन्दा निकै न्यून, तर कसूरको प्रकृति अनुभूत गराउन पर्याप्त वास्तविक कैद र सामान्य जरिवानाको संयोजन नै यस मुद्दामा समानुपातिक देखिन्छ। यस स्थितिमा मूल बेइज्जतीको कार्यबापत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०७ को उपदफा (१) बमोजिम ५ (पाँच) दिन कैद र रु.२५०।- (दुई सय पचास रुपैयाँ) जरिवाना तथा उक्त बेइज्जती विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चार माध्यमबाट गरिएकोले सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम थप २ (दुई) दिन कैद र रु.१००।- (एक सय रुपैयाँ) जरिवाना गर्न मनासिव हुने देखियो।

१३. क्षतिपूर्तितर्फ विचार गर्दा, विवादित सामग्रीबाट वादीको रोजगारी, व्यवसाय वा आयमा निश्चित हानि पुगेको, उपचार गर्नुपरेको वा सामाजिक प्रतिष्ठामा उल्लेखनीय दीर्घकालीन क्षति पुगेको स्वतन्त्र प्रमाण पेस भएको देखिएन। तथापि अपमानजनक अभिव्यक्तिले वादीको आत्मसम्मान र भावनामा स्वाभाविक रूपमा चोट पुऱ्याएको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०७ को उपदफा (२) बमोजिम क्षतिपूर्ति स्वरूप रु.२,५००।- (पच्चीस सय रूपैया) भराउनु मनासिव हुने देखियो।

१४. अतः माथि विवेचित तथ्य, प्रमाण र कानूनका आधारमा प्रतिवादी विकास घिमिरे भन्ने केशव घिमिरेले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०६ बमोजिमको बेइज्जतीसम्बन्धी कसूर गरेको ठहर्छ। निजलाई दफा ३०७(१) बमोजिम ५ (पाँच) दिन कैद र रु.२५०।- (दुई सय पचास रुपैयाँ) जरिवाना तथा विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चार माध्यम प्रयोग गरेबापत सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम थप २ (दुई) दिन कैद र रु.१००।- (एक सय रुपैयाँ) जरिवाना गरी जम्मा ७ (सात) दिन कैद र रु.३५०।- (तीन सय पचास रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्छ। वादी शम्भु खत्रीले प्रतिवादीबाट रु.२,५००।- (दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति भराई पाउने ठहर्छ। फिरादवावी बमोजिम नै क्षतिपूर्ति पाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन। अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू।

तपसिल

१. माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम प्रतिवादी विकास घिमिरे भन्ने केशव घिमिरेलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०७(१) बमोजिम लागेको ५ (पाँच) दिन कैद र रु.२५०।- जरिवाना तथा विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चार माध्यम प्रयोग गरेबापत सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम लागेको थप २ (दुई) दिन कैद र

रु.१००।- जरिवाना गरी जम्मा ७ (सात) दिन कैद र रु.३५०।- (तीन सय पचास रुपैयाँ) जरिवानाको लगत कसी कानूनबमोजिम कैद र जरिवाना असुल गर्नू।

२. माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम वादीले प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्तिबापत रु.२,५००।- (दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ) भराई लिन पाउने ठहरेको हुँदा कानूनबमोजिम वादीलाई उक्त क्षतिपूर्ति रकम भराई दिनू।

३. माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम वादी दावी आंशिक पुग्ने ठहर भई फैसला भएको हुँदा प्रस्तुत फैसलामा चित्त नबुझे मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ बमोजिम फैसलाको जानकारी पाएको मितिले ७० (सत्तरी) दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी दुवै पक्षलाई पुनरावेदनको म्यादसहितको सूचना दिनू।

४. प्रस्तुत फैसलाको नक्कल मुद्दाका पक्ष तथा निजहरूका कानून व्यवसायीबाहेक अन्यलाई उपलब्ध नगराउनू।

५. प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति सार्वजनिक रुपमा हेर्न नमिल्ने गरी अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा अपलोड गरी सोको निस्सा पीठमा जनाई प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू।

शिवप्रसादआचार्य

(शिवप्रसाद आचार्य)

जिल्ला न्यायाधीश

फैसला तयार गर्न सहयोग गर्ने-

शाखा अधिकृत-तिर्थराज शर्मा

इजलास नम्बर-४२

फाँट-२३

इति संवत् २०८३ साल जेठ महिना २७ गते रोज ४ शुभम्.......................................।

फैसला प्रमाणीकरण मिति-२०८३।०५।३१।४ शिवप्रसादआचार्य
२०८३।५।३१